

1503853-66.2022.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1503853-66.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082166/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 23847004 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2082166 - 02º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO LAZARO

Data da Audiência:

01/06/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 01/06/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1503853-66.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) JOÃO LAZARO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. Ettore Guereiro Lotto. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (Max Barbosa e Cleber Braga) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, cuja gravações egue

anexa aos autos. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. JOÃO LÁZARO, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, I, combinado com o artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de março de 2022, por volta das 00h29m, na Avenida Engenheiro José Nelson Machado, nº 280, Parque Iracema, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, JOÃO LAZARO, qualificado a fls. 21/30, com rompimento e destruição de obstáculo, subtraiu, para ele, 25 (vinte e cinco) metros de fios bitola de 2,5 mm, pertencente a Prefeitura Municipal de Catanduva-SP. 2. Conforme o apurado, o denunciado, mediante destruição de vigas, postes de concreto e do piso instalado no local supracitado, subtraiu, para ele, 25 (vinte e cinco) metros de fios bitola de 2,5 mm, os quais encontravam-se subterrâneos, avaliados em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - fls. 19/20. 3. Todavia, Guardas Municipais surpreenderam o denunciado puxando os fios subtraídos, bem como portando apetrechos utilizados para a prática do crime, consistentes em 01 (uma) faca de cozinha; 02 (dois) alicates; 01 (um) martelo; 01 (uma) lâmina de serra e 01 (uma) chave fixa 13, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17 e 18. 4. Interrogado a fls. 05, o denunciado negou a prática do crime de furto. 5. Saliente-se, por fim, que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência JOÃO LAZARO, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal - (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o rito processual adequado (art. 394 do CPP), intimando-se as pessoas abaixo relacionadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da lei." O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 101/103). Em razão de seus antecedentes, não fez jus o acusado aos benefícios legais. Recebida a denúncia de págs. 121/122 em 04/04/2022 (págs. 124/126), foi o acusado citado, e apresentou a resposta à acusação de págs. 151/155. Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela procedência parcial da ação penal, justificando que o acusado cometeu apenas o delito de furto na forma simples. A nobre Defesa requer a absolvição, alegando que os fios estavam abandonados. Na hipótese de condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é parcialmente procedente, uma vez que, conforme adiante será exposto, a prova é suficiente para condenar o acusado apenas pela prática do crime de furto simples. A ocorrência da infração penal está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, dos autos de exibição e apreensão, avaliação e entrega de págs. 17/20 e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado admitiu a prática da infração penal no interrogatório hoje prestado, admitindo ter se apropriado dos fios mencionados nos autos, os quais, segundo alegou, estavam abandonados. Além disso, os guardas civis municipais ouvidos nesta audiência confirmaram ter surpreendido o acusado ainda em flagrante delito e de posse da res furtiva. Diante da confissão judicial, da apreensão realizada e dos relatos das testemunhas já mencionadas, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado praticou a subtração que lhe foi imputada na denúncia. Por outro lado, a qualificadora não ficou comprovada na conduta do acusado, conforme reconheceu o próprio Dr. Promotor de Justiça em audiência, cujo parecer peço vênha para adotar como fundamento de decidir. A tese defensiva, de que os fios estavam abandonados e quebrados, não merece acolhimento, uma vez que os guardas civis municipais foram claros ao dizer que os fios então subtraídos eram úteis e foram retirados do local em que estavam instalados, não estando, portanto, em estado de abandono. O decreto condenatório, assim, é de rigor somente pela prática do delito de furto na forma simples. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mínima legal. Na segunda fase, ainda que reincidente o

acusado (processo nº 0001150-81.2018.8.26.0132 - pág. 60), deixo de aumentar a pena em razão da reincidência, uma vez que ele confessou a prática da infração penal, situação em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei nº 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal,

Data de Publicação: 01/12/2015). Ainda que a reincidência não tenha sido usada para aumentar a pena na segunda fase, fica ela reconhecida para outros fins legais, tais como possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tempo de progressão de regime e concessão de livramento condicional etc. Torno a pena definitiva, pois, não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, em 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a confissão espontânea, o baixo valor das coisas furtadas e o fato de a condenação anterior ter ocorrido por delito apenado com detenção, será o aberto, compatível para o caso presente. Diante da reincidência, não faz jus o acusado à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou ao "sursis". Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra JOÃO LÁZARO, melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no art. 155, "caput", do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Ante a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto, expeça-se ofício liberatório. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Diploma Processual Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, e expeça-se mandado de prisão. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologa a renúncia de direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao órgão ministerial. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente. O acusado já sai cientificado das condições do regime aberto, quais sejam: 1) Sair para o trabalho às 6h00min, retornando até às 20h00min; 2) Não sair de sua residência nos dias em que não estiver trabalhando, domingos e feriados; 3) Não portar armas ou objetos capazes de ofender a integridade corporal de outrem; 4) Não ingerir bebidas alcoólicas nem frequentar bares, casas de jogos ou locais suspeitos; 5) Não se ausentar da Comarca em que reside, sem autorização judicial; 6) Apresentar-se bimestralmente em Juízo, comprovando ocupação lícita e residência fixa. O acusado já saiu intimado para comparecimento ao Fórum local para assinatura em cartório no prazo de cinco dias úteis após a soltura visando a assinatura do primeiro termo de comparecimento quanto ao regime aberto. Expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.